

1018004-87.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Crédito Direto ao Consumidor - CDC

Magistrado: Luciani Retto Silva Daccache

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de fls; 17/19, que foi vítima de roubo com privação de liberdade e inúmeras compras foram feitas com seu cartão de crédito pelos criminosos, tendo sido o autor obrigado a informar a senha para utilização. Até este momento, não existe falha na prestação do serviço da ré porque não poderia saber que as compras eram feitas por terceiros fraudadores que detinham cartão e senha do autor. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, Sala 02, São Miguel Paulista - CEP 08040-000,

Fone: (11) 2763.1427, São Paulo-SP - E-mail: saomigueljec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1018004-87.2022.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Crédito Direto ao Consumidor - CDC

Requerente:

FRANKLIN FERREIRA LEITE MARTINS, CPF 18606353850

Requerido:

BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91

Data da audiência:

14/12/2022 às 16:00h

Tramitação prioritária

Aos 14 de dezembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Comarca de SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Luciani Retto Silva Daccache, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu a parte autora, acompanhada de seu advogado, o Dr. Bruno Fernandes Giacometti OAB/SP 461.398. Verificou-se a ausência da requerida. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9099/95. O autor narra e comprova por meio de elaboração de Boletim de Ocorrência de fls; 17/19, que foi vítima de roubo com privação de liberdade e inúmeras compras foram feitas com seu cartão de crédito pelos criminosos, tendo sido o autor obrigado a informar a senha para utilização. Até este momento, não existe falha na prestação do serviço da ré porque não poderia saber que as compras eram feitas por terceiros fraudadores que detinham cartão e senha do autor. A falha da prestação de serviço da ré consiste na ausência de segurança efetiva que perceba a repetição das compras na mesma data e em horários próximos, que obviamente fogem ao padrão de utilização do autor. Sendo assim, deveria ter sido mais eficiente o banco em detectar a repetição de compras e impedir a utilização do cartão pelos criminosos, ainda mais se considerado que no caso concreto as compras foram feitas na

modalidade crédito. Sendo assim, operada a culpa da ré consistente na falha da segurança do cartão, merece acolhimento o pedido para declaração de inexigibilidade do valor total de R\$ 4285,00, corresponde a soma das compras realizadas mediante fraude, bem assim, juros e encargos daí decorrentes. Não há dano moral no caso concreto, pois inexiste elemento de prova que dê notícia de sofrimento extraordinário do autor em razão dos fatos, facultada à ré a possibilidade de discussão do quanto narrado. A revelia é indiferente no caso concreto, pois o dano moral não está configurado em razão da inexistência de desdobramento da conduta da ré, uma vez que o autor sequer efetuou pagamento dos valores cobrados. Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para declarar inexigível o valor histórico de R\$ 4.285,00, bem assim, quaisquer juros e encargos daí decorrentes, devendo haver adequação da fatura a ser paga pelo autor no prazo de 60 dias corridos. Eventual cobrança destes valores deve ser desconsiderada pelo requerente. Sem custas, despesas ou honorários advocatícios nesta fase processual. Dez dias para interposição de recurso. Custas de preparo: R\$ (1% do valor da causa (no mínimo cinco UFESP's) somado a 4% da condenação ou do valor da causa quando não houver condenação (no mínimo mais cinco UFESP's, em qualquer caso) - guia GARE - código 230-6 - somado às despesas processuais de todos os serviços forenses eventualmente utilizados, recolhidas em guias próprias, de acordo com o Comunicado CG n. 1530/2021. Porte de remessa e retorno devido apenas na hipótese de envio de mídia ou documento físico ao Colégio Recursal. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. A parte poderá acompanhar o andamento do processo através da internet, no endereço eletrônico www.tjsp.jus.br. Nada mais. Lido e achado conforme. Este termo não contém nenhuma rasura. Eu _____ (Henrique) estagiário, subscrevo.

Requerente(s):

Adv. Requerente(s):

Requerido(s):

Adv. Requeridos(s):